

0007173-13.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdemar Bevilaqua Matias

Juiz de Direito: Dr Waldir Calciolari

Vistos.

VALDEMAR BEVILACQUA MATIAS requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa por infração ao artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro,313, Sala 441/445, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9049, São Paulo-SP - E-mail: sp25cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

DECISÃO

Processo Físico nº:

0007173-13.2009.8.26.0050

CONTROLE Nº 194/2009

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Valdemar Bevilaqua Matias

Juiz de Direito: Dr Waldir Calciolari

Vistos.

VALDEMAR BEVILACQUA MATIAS requereu a REABILITAÇÃO, aduzindo ter cumprido a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166

dias-multa por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo sido extinta a punibilidade em razão do cumprimento em 02 de fevereiro de 2011 (fls. 30), além de possuir os demais requisitos.

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls 39).

É o relatório.

D E C I D O:

O pedido procede.

Consta nos autos que, em 02 de junho de 2009, o réu VALDEMAR BEVILACQUA MATIAS foi condenado às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O prazo estipulado na lei (2 anos) foi satisfeito, anotando-se que a pena foi extinta por decisão de 02 de fevereiro de 2011. Observe-se que a multa não foi paga, porém foi encaminhada à PGE, conforme informação de fl. 30, n fine. De outra parte, há prova de domicílio e evidências de bom comportamento, ressaltando-se a inexistência de qualquer outra ação ou investigação, em data posterior àquela em que se verificou a extinção da punibilidade, contra VALDEMAR BEVILACQUA MATIAS.

Diante do exposto, CONCEDO a REABILITAÇÃO ao condenado VALDEMAR BEVILACQUA MATIAS para que seja observado sigilo dos registros sobre o processo e a condenação, nos termos do artigo 93 do Código Penal.

Por fim, nos termos do artigo 746, do Código de Processo Penal, que prevê recurso de ofício da decisão que defere a reabilitação, determino a remessa destes autos, oportunamente, ao Egrégio Tribunal de Justiça.

P.R.I.C.

São Paulo, 03 de março de 2022.

WALDIR CALCIOLARI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA